

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 해설편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

정답표

문항	1	2	3	4	5	6
정답	㉓	㉔	㉔	㉔	㉕	㉑

1번 [기본] 정답 ㉓

정답근거: ㄴ. 넓은 의미(나)는 일상생활 전반의 갈등 조정을 정치로 본다. ㄷ. 좁은 의미(가)는 국가 기관, 즉 소수 엘리트의 활동에 주목한다.

오답분석: ㄱ. 국가 형성 이전 정치의 존재를 인정하는 것은 넓은 의미(나)이다. ㄹ. 정치 주체를 국가 기관에 한정하는 것은 좁은 의미(가)이다.

연관개념: 좁은 의미=국가 특유 활동, 넓은 의미=모든 사회 집단의 갈등 조정.

메타인지: '~와 달리'가 붙은 선지는 두 관점의 배타적 특징인지 반드시 확인하라.

2번 [기본] 정답 ㉔

정답근거: 고대 아테네는 직접 민주정치, 근대는 시민 혁명 이후 대의제를 기본으로 하였다.

오답분석: ㉑ 아테네는 여성·노예·외국인을 제외한 제한적 시민만 참여. ㉒ 근대는 재산·성별에 따른 제한 선거였다. ㉓ 현대도 대의제가 기본이며 직접 민주제는 보완적. ㉕ 근대→현대로 갈수록 참정권 범위는 확대되었다.

연관개념: 보통 선거는 현대에 확립. 아테네 민주정치의 한계(제한적 시민권).

메타인지: '확대/축소', '기본/폐지' 등 방향성 서술을 시대 순서와 대조하라.

3번 [기본] 정답 ㉔

정답근거: A는 형식적, B는 실질적 법치주의. 실질적 법치주의(B)는 오늘날 민주 국가가 지향하는 유형이다.

오답분석: ㉑ 합법성+정당성을 모두 강조하는 것은 B. ㉒ '악법도 법' 악용 가능성은 A. ㉓ 기본권 보장을 목적으로 보는 것은 B. ㉕ 내용적 정당성을 필수로 보는 것은 B만 해당.

연관개념: 형식적=합법성만, 실질적=합법성+정당성(기본권 보장).

메타인지: 두 유형의 공통점은 '법에 근거한 통치'라는 점뿐임을 기억하라.

4번 [심화] 정답 ㉔

정답근거: (가)=홉스, (나)=로크, (다)=루소. 로크(나)는 권력 분립과 대의제를 지지했고, 루소(다)는 직접 민주제를 이상으로 보았다.

오답분석: ㉑ 저항권 부정·군주 주권은 홉스(가). ㉒ 절대 군주제 정당화는 홉스(가). ㉓ 주권 전면 양도 반대·일반의지 강조는 루소(다)로, 대의제를 옹호하지 않았다. ㉕ 사회 계약론자들은 왕권신수설을 부정하였다.

연관개념: 홉스(절대군주·저항권 부정), 로크(입헌군주·대의제·저항권), 루소(직접민주·일반의지).

메타인지: 표의 세 질문 응답 조합으로 인물을 먼저 확인한 뒤 선지를 판단하라.

5번 [심화] 정답 ⑤

정답근거: 제40·66·101조는 입법·행정·사법을 각기 다른 기관에 분산하는 권력 분립 규정이다. 권력을 특정 기관에 집중시켜 효율성을 높인다는 ⑤는 조항 취지와 정반대이므로 적절하지 않다.

오답분석: ①~④는 각각 국가 창설, 기본권 보장, 권력 제한, 최고 규범성 기능으로 옳다.

연관개념: 헌법의 기능=국가 창설·기본권 보장·권력 제한(분립)·사회 통합.

메타인지: '적절하지 않은 것'을 찾을 때 조항의 방향(집중 vs 분산)을 뒤집은 선지를 경계하라.

6번 [킬러] 정답 ①

정답근거: A는 정치 주체를 국가 기관에 한정하므로 **좁은 의미**, B는 **넓은 의미**. ㄱ. 국가 성립 이전 정치 존재를 인정하는 것은 넓은 의미(B)이므로 ㉠(A)='아니요', ㉡(B)='예'로 옳다. ㄴ. 좁은 의미(A)는 소수 엘리트 중심 국가 활동에 주목한다.

오답분석: C는 '합법성만으로 정당성 충족'에 '예'이므로 **형식적 법치주의**, D는 실질적 법치주의이다. ㄷ. C는 형식적 법치주의이므로 틀림. ㄹ. 독재 정당화에 악용되기 쉬운 것은 형식적 법치주의인 C이지 D가 아니므로 틀림.

연관개념: 표 구분형 문제는 질문의 응답으로 각 항목의 정체를 먼저 확정한다.

메타인지: A/B, C/D를 확정한 직후 각 보기의 지시 대상(C인지 D인지)을 혼동하지 않도록 라벨을 다시 적어 확인하라.